

1504057-29.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2169677/2020 - 04º

D.P. SOROCABA, 182/2020 - 04º D.P. SOROCABA, 3315/2020 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS COSTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504057-29.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504057-29.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2169677/2020 - 04º

D.P. SOROCABA, 182/2020 - 04º D.P. SOROCABA, 3315/2020 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS COSTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de março de 2020, por volta das 18 horas e 45 minutos, na Rua Humberto de Campos, nº 870, Vila Zulmira, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado nos autos e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, uma

furadeira Bosch, duas furadeiras sem marcas identificadas, uma esmerilhadeira Bosch e outras ferramentas, relacionadas no boletim de ocorrência de fls. 04/06 e auto de avaliação de fls.75, de propriedade da vítima C.M.

Segundo o apurado, o réu CARLOS e o indivíduo não identificado arrombaram a porta do depósito da marcenaria (laudo de fls. 39/46), subtraíram as ferramentas e deixaram o local, entretanto, a ação foi gravada pelas câmeras de segurança.

Na manhã seguinte, próximo ao estabelecimento de ensino Humberto de Campos, a vítima conseguiu localizar CARLOS, ocasião em que o réu admitiu a subtração das ferramentas em companhia de uma pessoa que identificou como "Magrão", entretanto, nada foi recuperado.

Ao final, o Ministério Público pede pela condenação e fixação de valor mínimo de reparação a ser fixado a título de danos materiais a ser pago pelo denunciado, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista os danos provocados por sua conduta delituosa.

Boletim de Ocorrência foi juntado aos autos (fls. 4/6).

Auto de reconhecimento foi juntado aos autos (fl. 8).

Laudo do local foi juntado aos autos (fls. 39/46).

A denúncia (fls. 147/149) foi recebida (fl. 163) e determinada a citação do réu.

Resposta à acusação apresentada (fl. 178).

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução (fls. 180/181).

Realizada audiência de instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. Decretada a revelia do réu, pois apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência designada.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e Defesa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Da materialidade.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de reconhecimento (fl. 8), laudo pericial (fls. 39/46), bem como pela prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em solo policial, a vítima C.M. reconheceu o réu CARLOS COSTA DE OLIVEIRA como um dos indivíduos que adentrou no seu estabelecimento comercial e subtraiu diversas ferramentas, conforme auto de reconhecimento (fl. 8).

Vale ressaltar que o réu não conseguiu provar a sua versão e não prestou depoimento em Juízo, sendo decretada sua revelia.

Soma-se a isso que em Juízo, a vítima e testemunhas de acusação confirmaram a autoria.

Em Juízo, a vítima C.M disse que: "O réu pulou o muro do meu depósito da marcenaria, arrombou a porta. A Câmera pegou ele pulando o muro para dentro e depois a câmera pegou ele saindo com a caixa de ferramentas. Nas imagens deu pra ver que nitidamente era ele. Ele não devolveu os bens. Achei ele na rua na manhã seguinte e confessou o crime. Essa mesma pessoa me roubou mais de 7 meses depois. São ferramentas caras que ele levou".

Em Juízo, a testemunha de acusação, L.C.O, disse que: " Não presenciei os fatos. Eu trabalhava lá, não trabalho mais. Vi as imagens na época que eu trabalhava lá. Eu vi ele pulando, porque dava para ver certinho ele pulando a grade. Dentro da marcenaria não dá para ver que a câmera não pega, mas daí ele ficou um bom tempo. Daí dá para ver que ele pega um caixote e leva bastante coisa. Encontramos ele na rua Humberto de Campos. Daí ele admitiu que roubou. Ele não explicou se havia outra pessoa."

Em Juízo, a testemunha de acusação, J.O.S, disse que: "Vi as imagens das câmeras. Ele pulou o portão. Não vi outras pessoas nas imagens. Encontrei com ele no dia

seguinte e ele disse que já havia fumado as coisas já."

Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para confirmação da autoria do delito.

Existem na jurisprudência, várias decisões que "em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos" (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Prova firme e segura.

Das qualificadoras.

Ficou demonstrado o rompimento de obstáculo, mas não o concurso de pessoas.

O laudo realizado no local tem a seguinte conclusão (fl. 46): "Com base nos elementos observados é possível inferir que por ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (porta do depósito) houve dano à coisa alheia. A gravação da câmera de monitoramento ao lado esquerdo do portão metálico de serviços na Avenida Nove de Julho poderá indicar a escalada para adentrar ao local. Não foram constatados outros elementos de interesse técnico-pericial."

Assim, o réu deve ser condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, pelos maus antecedentes (fls. 139/143) elevo a pena 1/6 (um sexto), atingindo 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto) pois estamos diante de um réu reincidente (fls. 139/143), alcançando uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase.

Nada a considerar.

Torno definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Do regime prisional.

O regime prisional deve ser o FECHADO, pois é o mais condizente com o quantum sancionatório e reincidência (CP, art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 59, "caput" e III)

Possíveis benefícios.

Pelos mesmos motivos (reincidência) não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, e não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

Possível detração deve ser aplicada no juízo da execução.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos materiais em favor da vítima, acrescido de juros e correção monetária desde a citação do réu neste feito, sem prejuízo de os interessados pleitearem, no juízo cível, a indenização de eventual valor excedente. Em caso de execução de sentença, far-se-á perante o juízo cível competente.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Neste processo não foi requerida a prisão preventiva do réu e por ele, poderá recorrer sem a expedição de mandado de prisão, mantendo-se essa situação até o trânsito em julgado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judicial pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado. Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
- 3) Ofícios de praxe

P.I.C.

Sorocaba, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA